

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๖๖/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ด. ๘๖๙/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { กรมที่ดิน
บริษัท โปรดี จำกัด

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๓๘/๒๕๕๑ หมายเลขแดง
ที่ ๑๓๔๕/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง
ผู้ถูกฟ้องคดีผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี โดยต้อง
ผลิตสารคดีเชิงละครเกี่ยวกับการให้บริการงานของผู้ฟ้องคดี มีความยาวตอนละ ๓ นาที กำหนด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์
ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกา (หลังข่าวพระราชสำนัก) ติดต่อกันจนครบ ๕๐ ตอน
ตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดรวม ๓ งวด งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ออกอากาศครบ ๑๕ ตอน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒



/เป็นเงิน...

เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๓๐ ตอน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๕๐ ตอน พร้อมส่งมอบผลงาน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องออกอากาศตอนแรกภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องออกอากาศติดต่อกันให้ครบ ๕๐ ตอน ตามเงื่อนไขในสัญญา และเมื่อออกอากาศครบ ๕๐ ตอนแล้ว จะต้องส่งมอบผลงานให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเช็คเชิรเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจตุจักร เลขที่ ๘๐๕๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องออกอากาศตอนแรกภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ ปด.๑๒๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน เรื่อง ขอลืออนการออกอากาศ โดยขอออกอากาศตอนแรกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีหนังสือที่ ปด.๑๒๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้อำนวยการกองพัสดุ เรื่อง การลืออนการออกอากาศสารคดีตอนแรก “สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” แจ้งว่าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกอากาศได้ตามกำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดียินดีรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามสัญญา ดังนี้ วันที่ ๑๑ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๑ วันที่ ๘ วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อได้ทำการออกอากาศครบ ๑๕ ตอน

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้แก่บริษัท พี. เค. เค. แพลเตอร์ส และที่ปรึกษา (๑๙๙๙) จำกัด และดำเนินการออกอากาศต่อในวันที่ ๒ วันที่ ๙ วันที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวมออกอากาศแล้ว ๒๐ ตอน หลังจากนั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ออกอากาศอีกเลยตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๑๘๐๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และ ที่ มท ๐๕๐๘/๒๐๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา และได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี สวทสรทริเรียกค่าปรับ การเรียกร้องค่าเสียหาย และพิจารณาเป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ โดยขอเรียกค่าปรับตามสัญญานับแต่วันที่ไม่ได้ออกอากาศ คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญา แคชเชียร์เช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจตุจักร เลขที่ ๘๐๕๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๘๘๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และ ที่ มท ๐๕๐๘/๑๗๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำเงินมาชำระแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ ๘๘/๒๕๕๐ และที่ ๑๐๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ สั่งให้นายขวัญเมือง เขียมสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ที่ทำงานตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับตามสัญญาในอัตราวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑๖๔ วัน เป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศไปแล้ว ๕ ตอน คิดเฉลี่ยตอนละ ๓๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินค้างจ่ายจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท จึงนำมาหักออกจากค่าปรับตามสัญญา รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๒๓,๘๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดชำระดังกล่าวจนถึงวันฟ้องคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๔,๑๒๕.๘๘ บาท รวมผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๒๗,๙๒๕.๘๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



ขอให้...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๗,๙๒๕.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยวิธีการวางหรือปิดหมายเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทำคำให้การ พร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดทำคำให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐานเอกสารยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และเนื่องจากตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องผลิตสารคดีเชิงละครเกี่ยวกับการให้บริการงานของผู้ฟ้องคดี มีความยาวตอนละ ๓ นาที มีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์ ในช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกา (หลังข่าวพระราชสำนัก) ติดต่อกันจนครบ ๕๐ ตอน ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงจ่ายและผู้ถูกฟ้องคดีตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และมีกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๑๕ ตอน งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๓๐ ตอน และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๕๐ ตอน และข้อ ๑๕ กำหนดว่า ถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้



/และถ้า...

และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามสัญญาในวันที่ ๑๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๑ วันที่ ๘ วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๒ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒ วันที่ ๙ วันที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวมที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศไปแล้วจำนวน ๒๐ ตอน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๑๕ ตอน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาและจะต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาพิพาทในอัตราวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๖๔ วัน รวมเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท เงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าและเป็นเงินค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีถูกปรับอันเนื่องมาจากทำงานล่าช้าสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงความยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีได้ให้การต่อสู้เข้ามาในคดีก็ตาม แต่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้ส่วนราชการเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์เอาค่าปรับจากผู้รับจ้างโดยไม่ชอบ ศาลจึงมีอำนาจลดค่าปรับลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นควรกำหนดค่าปรับตามสัญญา



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี
รับหลักประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาธนบุรี เลขที่ ๘๐๕๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท แล้ว
จึงนำมาหักเป็นค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญา คงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดี
จะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังมีความผูกพันที่จะต้อง
จ่ายเงินค่าจ้างงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศไปแล้วอีก ๕ ตอน คิดเฉลี่ยตอนละ ๓๔,๐๐๐ บาท
เป็นเงินค้างจ่ายจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิหักเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นค่าปรับได้
ตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงนำค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิด
ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เหลือจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท มาหักออกจากเงินจำนวนดังกล่าว
ซึ่งยังคงเหลือเงินอีกจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่
ผู้ฟ้องคดีอีก ศาลไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา ย่อมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าปรับตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕
ของสัญญาในอัตราวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา
คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๖๔ วัน รวมเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท ซึ่งสัญญาข้อ ๑๘
ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้
ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และเงินค่าปรับ
ก็เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้า แม้จะสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา ตามนัยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับและบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้
โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำให้การต่อศาลถือว่ายอมรับและยินยอมเสียค่าปรับ



/โดยปริยาย...

โดยปริยายตามฟ้อง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบดังกล่าว ส่วนการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ คู่สัญญาหรือขอขยายระยะเวลา เมื่อส่วนราชการระบุไว้ในสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่เหตุนั้น สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดและมิได้เกิดจากความบกพร่องของส่วนราชการ มิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะยกขึ้นกล่าวอ้างในภายหลังมิได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยลดค่าปรับในส่วนที่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ตามสัญญา โดยอ้างมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เป็นการขัดแย้ง ต่อหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งได้แก่ ข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดว่า ในการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ ตามจำนวนวันที่มี เหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังนี้ คือ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย... และการถือเคร่งครัดว่าคู่สัญญาฝ่ายรัฐมีสิทธิปรับได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา ก็อาจมี ผลกระทบต่อคู่สัญญาฝ่ายรัฐที่ได้รับความเสียหายต่อบริการสาธารณะที่จัดทำในอำนาจหน้าที่ มากกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาตามคำฟ้องและคำขอบังคับของผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีผลิตสารคดี
เพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องผลิตสารคดีเชิงละครเกี่ยวกับการให้บริการงาน
ของผู้ฟ้องคดี มีความยาวตอนละ ๓ นาที กำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์ ช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกา



//(หลังข่าวพระราชสำนัก)...

(หลังข่าวพระราชสำนัก) ติดต่อกันจนครบ ๕๐ ตอน จำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๑๕ ตอน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๓๐ ตอน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกอากาศครบ ๕๐ ตอน พร้อมส่งมอบผลงาน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องออกอากาศตอนแรกภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องออกอากาศติดต่อกันให้ครบ ๕๐ ตอน ตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อออกอากาศครบ ๕๐ ตอน จะต้องส่งมอบผลงานให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจตุจักร เลขที่ ๘๐๕๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีภายหลังการลงนามในสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องออกอากาศตอนแรกภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกอากาศได้ตามกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ปด.๑๒๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน เรื่อง ขอลือ่นการออกอากาศ โดยขอออกอากาศตอนแรกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีหนังสือที่ ปด.๑๒๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้อำนวยการกองพัสดุ เรื่อง การลือ่นออกอากาศสารคดีตอนแรก “สารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” แจ้งว่าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกอากาศได้ตามกำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดียินดีรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามสัญญา ดังนี้ วันที่ ๑๑ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๑ วันที่ ๘ วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อได้ทำการออกอากาศครบ ๑๕ ตอน แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้แก่บริษัท พี. เค. เค. แพคเตอร์ส และที่ปรึกษา (๑๙๙๙) จำกัด และดำเนินการออกอากาศต่อในวันที่ ๒ วันที่ ๙ วันที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวมออกอากาศแล้ว ๒๐ ตอน หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ออกอากาศอีกเลย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๑๘๐๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่ มท ๐๕๐๘/๒๐๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญา และมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๓๗๙๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี สงวนสิทธิเรียกค่าปรับ การเรียกร้องค่าเสียหาย และพิจารณาเป็นผู้ทำงานของทางราชการ โดยขอเรียกค่าปรับตามสัญญานับแต่วันที่ไม่ได้ออกอากาศ คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันที่แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญา แคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจตุจักร เลขที่ ๘๐๕๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๘/๘๘๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และ ที่ มท ๐๕๐๘/๑๗๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๕๐ และที่ ๑๐๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ สั่งให้นายขวัญเมือง เอี่ยมสุวรรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ตามลำดับ และนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๗,๙๒๕.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ หรือไม่ เพียงใด



/คดีนี้...

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา ย่อมต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ให้กับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๖๔ วัน รวมเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท และเงินค่าปรับก็เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้า แม้จะสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามนัยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับและบอกเลิกสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับและยินยอมเสียค่าปรับโดยปริยาย และการที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยลดค่าปรับในส่วนที่เกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา โดยอ้างมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็เป็นการขัดแย้งต่อข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญา เลขที่ ๒๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในวันที่ ๑๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๑ วันที่ ๘ วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๒ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ วันที่ ๕ วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒ วันที่ ๙ วันที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวมจำนวน ๒๐ ตอน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อได้มีการออกอากาศครบ ๑๕ ตอนแล้ว



/หลังจากนั้น...

หลังจากนั้น นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเลย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาที่พิพาท ในอัตราวันละ ๑,๗๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๖๔ วัน รวมเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท แต่โดยที่ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ได้เท่าที่จำเป็น เห็นได้ว่า แม้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวจะมีได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ก็ตาม แต่เป็นระเบียบที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่วยงานราชการในฐานะผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวในกรณีที่เห็นว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือหากปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะของรัฐ โดยวางเกณฑ์การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้กรณีที่เงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และคู่สัญญาจะต้องไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรับ นอกจากนี้ ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว มีลักษณะเป็นมาตรการเร่งรัดในตัวมิให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนดำเนินการตามสัญญาล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็นผลเสียต่อทางราชการที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการบริการสาธารณะตามหลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการสาธารณะ ขณะเดียวกัน บทบัญญัติดังกล่าวก็มุ่งคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ มิให้ต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับในจำนวนที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และการที่คู่สัญญาฝ่ายราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ก็เป็นดุลพินิจของคู่สัญญาฝ่ายราชการที่จะพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของราชการในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล กับความเสียหายของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่จะต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาโดยแท้ เช่น ไม่ตกเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ เป็นต้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ครบจำนวน ๕๐ ตอนตามที่กำหนดในสัญญา กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้ได้ยังคัดค้านก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจนกระทั่งจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อ ๑๓๘ ของระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ดีตาม การที่สัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น เป็นการกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามสมควรไว้ล่วงหน้า ซึ่งมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป บทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับที่กำหนดในสัญญาได้ ถ้าศาลเห็นว่าเบี้ยปรับที่คู่สัญญากำหนดไว้สูงเกินส่วน แต่ในการที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับ ศาลจะต้องพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายอันมิใช่เพียงแต่ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นจำนวนถึงร้อยละ ๑๖.๔๐ ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อสัญญาจ้างมีจำนวนเงินตามค่าจ้าง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าปรับเป็นเงิน ๒๗๘,๘๐๐ บาท ค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้านั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าปรับสูงเกินกว่าร้อยละสิบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีถูกปรับสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรลดค่าปรับ



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท จึงขอด้วยกฎหมายแล้ว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม
ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

